

HOMICÍDIO IV

VII – contra:

a) autoridade ou agente descrito nos Arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição;

Obs.: Os agentes e autoridades do Art. 142 são os integrantes das Forças Armadas (Aeronáutica, Marinha e Exército). Os integrantes do Art. 144 são os integrantes dos órgãos de segurança pública (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros). Não são somente os do caput – nos parágrafos do Art. 144, há outros agentes que também são englobados (o rol não é taxativo) – tem-se os guardas municipais e os agentes de segurança viária. Os agentes devem estar no exercício da função ou em decorrência dela. Pensando num policial civil que, cumprindo um mandado de busca e apreensão domiciliar, venha a ser morto, aplica-se a qualificadora. No caso de um policial penal que, no seu período de folga, venha a ser morto por um interno do sistema prisional que o reconheceu como policial penal, também se aplica a qualificadora. Porém, no caso de um policial federal que acaba sendo morto numa discussão em um bar, não se aplica a qualificadora, pois a morte não se deu em razão das funções desempenhadas, muito menos, no exercício da função. Por isso, essa qualificadora é chamada de “homicídio funcional”. Os cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos até o 3º grau também são protegidos. A qualificadora, nesse caso, se aplica quando a motivação é a função desempenhada pelo familiar. Parente consanguíneo é o parente de sangue – os parentes por afinidade não são englobados. Isso é tão sério que essa qualificadora não se aplica sequer a filhos e pais adotivos. Primos são parentes de 4º grau – logo, não estão acobertados.

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os Arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; (Redação dada pela Lei n. 15.134, de 06 de maio de 2025)

Obs.: Refere-se apenas aos integrantes da carreira de magistratura. Engloba, portanto, os juízes, desembargadores e ministros. Não engloba os servidores da Justiça, exceto o Oficial de Justiça. Quando se fala em “membro do Ministério Público”, restringe-se aos promotores. Os procuradores estaduais estão acobertados, pois são



5m

integrantes da advocacia pública. Os servidores da AGU, que não são os advogados-gerais da União, não estão acobertados, assim como os servidores da Procuradoria Estadual. A lei entende que o Oficial de Justiça, por desempenhar uma função de risco, também deveria estar acobertado por essa qualificadora. Esses agentes só estão protegidos se o homicídio se der no exercício da função ou em decorrência dela. Sobre os parentes, na alínea “a”, só está acobertado aquele que é parente consanguíneo até o 3º grau. Na alinha “b”, qualquer parente, inclusive, por afinidade.



15m

	Autoridades e agentes de segurança pública	Membros do Judiciário, MP, Defensoria, Advocacia Pública e Oficiais de Justiça
No exercício da função ou em decorrência dela	Sim	Sim
Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau	Sim	Sim
Parentes por afinidade até 3º grau	Não	Sim

Sobre a possibilidade de aplicação dessa qualificadora ao servidor aposentado, há dois entendimentos. O primeiro fala que não, pois a lei menciona apenas os atuais integrantes Forças Armadas, de Segurança Pública e membros do Judiciário, MP, etc. Estender aos aposentados seria analogia in malam partem. Já o segundo, que tem prevalecido em provas de concurso público, sim, desde que o homicídio ocorra em decorrência da função desempenhada quando se encontrava na ativa.

Essa qualificadora é subjetiva. Ela não pode ser aplicada em conjunto com uma hipótese privilegiadora do § 1º.



20m

VIII – com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Obs.: No Brasil, existem 3 tipos de armas de fogo: de uso permitido, de uso restrito ou proibido. A diferença está prevista em decreto. No Brasil, matar alguém com uma arma de fogo de uso permitido é homicídio simples, a menos que não incida outra qualificadora. Matar alguém com arma de fogo de uso restrito ou proibido é homicídio qualificado.

IX – contra menor de 14 (quatorze) anos:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Obs.: Essa qualificadora foi trazida pela Lei Henry Borel. O Direito Penal adota a teoria da atividade no que concerne ao momento do crime. Supondo que alguém tenha efetuado disparos contra a vítima no dia 7 de agosto, quando a vítima tinha 13

anos, 11 meses e 29 dias, ela fique hospitalizada e venha a morrer no dia 22 de agosto, quando já tinha mais de 14 anos, a qualificadora será aplicada. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa qualificadora é objetiva. Dessa forma, é possível essa qualificadora combinada com uma privilegiadora do Art. 121, § 1º.



25m

§ 2º-B A pena do homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos é aumentada de:

I – 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade;

Obs.: Isso torna a conduta mais reprovável.

II – 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

Obs.: Hipótese de interpretação analógica. A lei trouxe vários exemplos, mas fala em outras pessoas que tenham proximidade ou autoridade em relação à vítima. Por exemplo, pode-se citar os professores. O rol é exemplificativo. Deve-se atentar às situações que, às vezes, não fazem muito sentido, como o caso dos cônjuges e empregadores.



30m

III – 2/3 (dois terços) se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada.

Obs.: Imaginando que o homicídio tenha sido praticado num colégio, com um aluno de 19 anos matando outro aluno de 12 anos, haverá a majorante.

Homicídio de familiar (parricídio, matricídio, filicídio) não qualificam, por si só, o homicídio. No entanto, é agravante genérica do Art. 61, II, e, do CP (contra descendente, ascendente, irmão ou cônjuge). O homicídio premeditado também não qualifica, por si só, o homicídio, tampouco majora a pena. Pode funcionar como circunstância judicial para a dosimetria da pena na 1ª fase, porém. Sobre a pluralidade de qualificadoras, na prática, o juiz, quando vai estabelecer a pena, aplica apenas uma qualificadora, podendo utilizar as demais circunstâncias para majorar a pena ou para trazer uma majorante genérica.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
